

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第二十五講 解釋要旨
言論自由指標案例演習

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈言論自由〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第二屆（47.09～56.08：釋字 80～122）			
105 (53.10.07)	出版法 §§40, 41 所定定期停止發行或撤銷登記之處分，係為憲法 §23 所定必要情形，而對於出版自由所設之限制，由行政機關逕行處理，尚難認為違憲。	§§11, 23	[出版自由限制] 言論自由之「處罰」僅得由法院依法定程序為之？
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
364 (83.09.23)	以廣播及電視方式表達意見，屬於憲法第十一條所保障言論自由之範圍，為保障此項自由，國家應對電波頻率之使用為公平合理之分配，對於人民平等「接近使用媒體」之權利，亦應在兼顧傳播媒體編輯自由原則下，予以尊重，並均應以法律定之。 接近使用媒體權，參見衛星廣播電視法(88/02/03) §§30, 31；公共電視法(86/06/18) §§43~45；廣播電視法(65/01/08) §§23, 24 〈解釋理由書〉 廣播電視無遠弗屆，對於社會具有廣大而深遠之影響。故享有傳播之自由者，應基於自律觀念善盡其社會責任，不得有濫用自由情事。其有藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家	§11 [釋 678]	[言論自由之國家保護義務] Ω 公平合理分配電波頻率使用權 [平等近用媒體權] Q 法律應如何兼顧二者？
	廣播電視無遠弗屆，對於社會具有廣大而深遠之影響。故享有傳播之自由者，應基於自律觀念善盡其社會責任，不得有濫用自由情事。其有藉傳播媒體妨害善良風俗、破壞社會安寧、危害國家		[廣電媒體之社會責任]

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
364 (續)	利益或侵害他人權利等情形者，國家自得依法予以限制。		
	廣播電視之電波頻率為有限性之公共資源，為免被壟斷與獨佔，國家應制定法律，使主管機關對於開放電波頻率之規劃與分配，能依公平合理之原則審慎決定。		[電波頻率之特性]
	所謂「接近使用傳播媒體」之權利 (the right of access to the media)，乃指一般民眾得依一定條件，要求傳播媒體提供版面或時間，許其行使表達意見之權利而言，以促進媒體報導或評論之確實、公正。		[近用傳媒權]
	惟允許民眾「接近使用傳播媒體」，就媒體本身言，係對其取材及編輯之限制。如無條件強制傳播媒體接受民眾表達其反對意見之要求，無異剝奪媒體之編輯自由，而造成傳播媒體在報導上瞻前顧後，畏縮妥協之結果，反足影響其確實、公正報導與評論之功能。是故民眾「接近使用傳播媒體」應在兼顧媒體編輯自由之原則，予以尊重。		[權利衝突] Ω 媒體新聞自由 v. 人民近用傳媒權
第六屆 (83.10~92.09：釋字 367~566)			
407 (85.07.05)	行政院新聞局(81)強版字第 02275 號函(81/02/10)係就猥褻出版品所為例示性解釋，並附有足以引起性慾等特定條件，而非單純刊登文字、圖畫即屬相當，符合出版法之意旨，與憲法尚無牴觸。	§§11, 80 [釋 105]	[猥褻言論] Q 猥褻出版品不受憲法保障？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
407 (續)	猥褻出版品，乃指一切在客觀上，足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化之出版品而言。猥褻出版品與藝術性、醫學性、教育性等出版品之區別，應就出版品整體之特性及其目的而為觀察，並依當時之社會一般觀念定之。		[猥褻出版品定義] Q 本件聲請人請求解釋系爭函釋是否合憲，大法官何以「定義」猥褻出版品？
414 (85.11.08)	藥物廣告係為獲得財產而從事之經濟活動，涉及財產權之保障，並具商業上意見表達之性質，惟因與國民健康有重大關係，基於公共利益之維護，應受較嚴格之規範。藥事法第六十六條第一項規定：藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請省（市）衛生主管機關核准，旨在確保藥物廣告之真實，維護國民健康，為增進公共利益所必要，與憲法第十一條及第十五條尚屬相符。 〈吳庚、蘇俊雄、城仲模大法官部分不同意見書〉 所謂比例云者，維護國民健康與個人表現自由營業利益之均衡，固屬應予考慮之因素，惟若遇有多種限制手段可供制定法律之選擇時，應採用對憲法原則及個人權利侵害最輕微之手段(das gelindeste Mittel)，且性質相同之事件法律所採取之限制手段不應有明顯之差異，否則均與比例原	§§11, 15	[商業言論之限制] Q 何以與「國民健康」有重大關係即應受「較嚴格之規範」？ Q 所謂「應受較嚴格之規範」意指對於藥物廣告之「限制」應適用「較寬鬆」之司法(違憲)審查基準？甚至得為「事前審查」？ Q 例示之諸替代手段與系爭之限制手段果能「同樣」有效地達成(維護國民健康之)目的？ Q 本件多數意見採取何種審查基準？又，部分不同意見採何種審查基準？

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
414 (續)	則有悖。…縱使僅對藥物廣告實施事先審查，亦難認其於憲法第十一條保障言論出版自由之意旨並無違背，有關立法及行政機關，儘可加重處罰（包括提昇至刑罰）、鼓勵相關業者之自制（包括藥商、廣告業及媒體），執行有處方始得購買藥品等制度，以代替效果不彰又「惡名在外」之事先審查。		Q 對「性質相同」之事務應為類似（強度）之限制，係「平等原則」（體系正義）抑或「比例原則」之要求？
445 (87.01.23)	集會遊行法第八條、第十一條其中有關時間、地點及方式等未涉及集會、遊行之目的或內容之事項，為維持社會秩序及增進公共利益所必要，屬立法自由形成之範圍，於表現自由之訴求不致有所侵害，與憲法保障集會自由之意旨尚無抵觸。	§§11, 14, 23 [釋 718]	[非關言論內容之管制] Q 非關言論內容之管制概屬「立法自由形成」之範圍？或僅指應適用較寬鬆之審查基準？
	同法第十一條對「主張共產主義或分裂國土」之言論，使主管機關於許可集會、遊行以前，得就人民政治上之言論而為審查；同條第二、三款之規定，有欠具體明確，對於在舉行集會、遊行以前，尚無明顯而立即危險之事實狀態，均與憲法保障表現自由之意旨有違。		[按言論內容所為之管制] [事前審查] [政治言論] Q 「明顯而立即危險之事實狀態」應作何理解？
	集會遊行法第六條規定集會遊行之禁制區，係為保護國家重要機關與軍事設施之安全、維持對外交通之暢通；同法第十條規定限制集會、遊行之負責人、其代理人或糾察員之資格；第十一條第		[非關言論內容之管制]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
445 (續)	四款規定同一時間、處所、路線已有他人申請並經許可者，為不許可集會、遊行之要件；第五款規定未經依法設立或經撤銷許可或命令解散之團體，以該團體名義申請者得不許可集會、遊行；第六款規定申請不合第九條有關責令申請人提出申請書填具之各事項者為不許可之要件，係為確保集會、遊行活動之和平進行，避免影響民眾之生活安寧，均屬防止妨礙他人自由、維持社會秩序或增進公共利益所必要，與憲法第二十三條規定並無抵觸。 ① 91/06/26 集遊法修正，刪除§11-(1)「共產主義或分裂國土」等字；同條(2)&(3)款改以「明顯事實」為要件；§9-I 但書修正為「不受申請期限之限制」。		
509 (89.07.07)	刑法 §310-III 前段規定，對誹謗之事能證明其為真實者不罰，係針對言論內容與事實相符者之保障，並藉以限定刑罰權之範圍，非謂指摘或傳述誹謗事項之行為人，必須自行證明其言論內容確屬真實，始能免於刑責。行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。	§11	[誹謗咎責之限制] Q 本件解釋對於言論自由之影響？ Q 本件與美國 <i>New York Times v. Sullivan</i> 案之異同？ Ω 呂秀蓮控新新聞案（最高法院 93 年台上 851 號判決）

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
新制（92.10～：釋字 567～）			
577 (93.05.07)	憲法第十一條保障人民有積極表意之自由，及消極不表意之自由，其保障之內容包括主觀意見之表達及客觀事實之陳述。商品標示為提供商品客觀資訊之方式，應受言論自由之保障，惟為重大公益目的所必要，仍得立法採取合理而適當之限制。國家為增進國民健康，應普遍推行衛生保健事業，重視醫療保健等社會福利工作。菸害防制法第八條第一項規定：「菸品所含之尼古丁及焦油含量，應以中文標示於菸品容器上。」另同法第二十一條對違反者處以罰鍰，對菸品業者就特定商品資訊不為表述之自由有所限制，係為提供消費者必要商品資訊與維護國民健康等重大公共利益，並未逾越必要之程度，與憲法第十一條保障人民言論自由及第二十三條比例原則之規定均無違背。	§§11, 23, 157； 菸害防制法 (89/01/19) §§8, 21	[消極不表意自由之保障] Q 本件係採何種審查基準？
617 (95.10.26)	為維持男女生活中之性道德感情與社會風化，立法機關如制定法律加以規範，則釋憲者就立法者關於社會多數共通價值所為之判斷，原則上應予尊重。惟為貫徹憲法第十一條保障人民言論及出版自由之本旨，除為維護社會多數共通之性價值秩序所必要而得以法律加以限制者外，仍應對少數性文化族群依其性道德感情與	§11 [釋 407]	[猥褻言論與性傾向平等] Q 立法者「為維護社會多數共通之性價值秩序」即可限制（甚或禁止）社會少數人之性言論？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
617 (續)	對社會風化之認知而形諸為性言論表現或性資訊流通者，予以保障。		Ω 觀想 <i>R.A.V. v. City of St. Paul</i> (1992) 案 (詳☞24講)
	刑法 §235-I 規定所謂散布、播送、販賣、公然陳列猥褻之資訊或物品，或以他法供人觀覽、聽聞之行爲，係指對含有暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值之猥褻資訊或物品為傳布，或對其他客觀上足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而排拒之猥褻資訊或物品，未採取適當之安全隔絕措施而傳布，使一般人得以見聞之行爲。		[猥褻出版品之定義] Q 如上定義與 Miller test 有無不同？
	刑法 §235 規定所稱猥褻之資訊、物品，其中「猥褻」雖屬評價性之不確定法律概念，然所謂猥褻，指客觀上足以刺激或滿足性慾，其內容可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，且須以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者為限（本院釋字第四〇七號解釋參照），其意義並非一般人難以理解，且為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，與法律明確性原則尚無違背。		[法律明確性原則] Q 一般人確能理解何謂「猥褻」？並可經由司法審查確認其意義？本件解釋之後，「猥褻」之概念變得更為明確易懂？
623 (96.01.26)	商業言論所提供之訊息，內容為真實，無誤導性，以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，應受憲法言論自由之保障。惟憲法之保障並非絕對，立法者於符合憲法第二十三條規	§§11, 15, 23, 152 [釋 414] [釋 577] [釋 617]	[商業言論保障範圍] Q 商業言論僅受憲法有限度之保障？

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
623 (續)	定意旨之範圍內，得以法律明確規定對之予以適當之限制。 促使人為性交易之訊息，固為商業言論之一種，惟係促使非法交易活動，因此立法者基於維護公益之必要，自可對之為合理之限制。兒童及少年性交易防制條例第二十九條乃以科處刑罰之方式，限制人民傳布任何以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容之訊息，或向兒童少年或不特定年齡之多數人，傳布足以促使一般人為性交易之訊息。是行為人所傳布之訊息如非以兒童少年性交易或促使其為性交易為內容，且已採取必要之隔絕措施，使其訊息之接收人僅限於十八歲以上之人者，即不屬該條規定規範之範圍。上開規定乃為達成防制、消弭以兒童少年為性交易對象事件之國家重大公益目的，所採取之合理與必要手段，與憲法第二十三條規定之比例原則，尚無抵觸。 〈解釋理由書〉 電子訊號、電腦網路與廣告物、出版品、廣播、電視等其他媒體之資訊取得方式尚有不同，如衡酌科技之發展可嚴格區分其閱聽對象，應由主管機關建立分級管理制度，以符比例原則之要求。		Q 以促使非法交易為目的之言論為「商業言論」或「猥褻言論」？ Q 關於非屬「商業言論」之廣告限制應適用哪種基準審查？ Q 本件係採取哪種審查基準？ Q 兒少性交易資訊無論是否達於「猥褻言論」，應概禁止散佈？
634 (96.11.16)	證券交易法(77/01/29)第十八條第一項原規定應經主管機關核准之證券投資顧問事業，其業務範圍	§§11, 15, 23	[分級管理與比例原則] [商業言論限制] Q 本件解釋之實益？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
634 (續)	依該規定之立法目的及憲法保障言論自由之意旨，並不包括僅提供一般性之證券投資資訊，而非以直接或間接從事個別有價證券價值分析或推介建議為目的之證券投資講習。		
	〈解釋理由書〉 經濟性言論所提供之訊息，內容非虛偽不實，或無誤導作用，而有助於消費大眾為經濟上之合理抉擇者，應受憲法言論自由之保障。惟國家為重要公益目的所必要，仍得於符合憲法第二十三條規定之限度內，以法律或法律明確授權之命令，採取與目的達成有實質關聯之手段予以限制。		[商業言論保護範圍] Q 對於受保護之商業言論所為之限制，應採何種基準審查？
	按人民舉辦有關證券投資之講習，係在提供證券投資相關資訊，其內容與經濟活動有關，為個人對證券投資之意見表達或資訊提供，其內容非虛偽不實，或無誤導作用，而使參與講習者有獲得證券投資相關資訊之機會，自應受憲法第十一條言論自由之保障。然依證交法第十八條第一項及[證券投資顧問事業]管理規則第五條第一項第四款規定，舉辦有關證券投資講習屬證券投資顧問事業之營業範圍者，必須經主管機關核准取得證券投資顧問事業之資格，方得為之。是依上開規定之規範內涵，除限制欲舉		Q 證券投資顧問事業營業許可過度限制人民(商業)言論自由？

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
634 (續)	辦有關證券投資講習者之職業自由外，亦對其言論自由有所限制。 證交法第十八條第一項及管理規則第五條第一項第四款規定之證券投資顧問事業，就經營或提供有價證券價值分析、投資判斷建議之業務而言，係在建立證券投資顧問之專業性，保障投資人於投資個別有價證券時，獲得忠實及專業之服務品質，並避免發生擾亂證券市場秩序之情事，依此立法目的及憲法保障言論自由之意旨，如僅提供一般性之證券投資資訊，而非以直接或間接從事個別有價證券價值分析或推介建議為目的之證券投資講習（例如講習雖係對某類型有價證券之分析，而其客觀上有導致個別有價證券價值分析之實質效果者，即屬間接提供個別有價證券價值分析之證券投資講習），自不受上開法律之限制。		Q 本件為「合憲性解釋」之適例？ Ω 經由限縮解釋「證券投資顧問事業」營業範圍，化解對於合法商業言論過度限制之違憲疑慮。
656 (98.04.03)	民法第一百九十五條第一項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」。所謂回復名譽之適當處分，如屬以判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即未違背憲法第二十三條比例原則，而不牴觸憲法對不表意自由之保障。 ① 98/09/28 呂自掏腰包，替新新	§§ 11, 22, 23 [釋 577]	[不表意自由] Q 判命公開道歉之界限？ Q 原因案件（呂秀蓮告新新聞案）之「命加害人公開道歉」，按本號解釋，合憲？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
656 (續)	聞週刊在自由時報刊登最高法院判命刊登之道歉啓事、判決主文及理由。		
678 (99.07.02)	電信法第 48 條第 1 項前段、第 58 條第 2 項及第 60 條關於未經核准擅自使用無線電頻率者，應予處罰及沒收之規定部分，與憲法第二十三條之比例原則尚無牴觸，亦與憲法第十一條保障人民言論自由、第十五條保障人民財產權之意旨無違。	§§ 11, 15, 23 [釋 364]	[無線電波頻率使用許可]
	〈解釋理由書〉 憲法第 11 條規定，人民之言論自由應予保障，鑒於言論自由具有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理之政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家應給予最大限度之保障。前開規定所保障之言論自由，其內容尚包括通訊傳播自由之保障，亦即人民得使用無線電廣播、電視或其他通訊傳播網路等設施，以取得資訊及發表言論之自由。		[言論自由_通訊傳播自由]
	無線電波頻率屬於全體國民之公共資源，為避免無線電波頻率之使用互相干擾、確保頻率和諧使用之效率，以維護使用電波之秩序及公共資源，增進重要之公共利益，政府自應妥慎管理。立法機關衡酌上情，乃於電信法第 48 條第 1 項前段規定，人民使用無		[無線電波性質] Q 為「避免電波頻率使用相互干擾」屬於憲 §23「防止妨礙他人（通訊傳播）自由」？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
678 (續)	線電波頻率，採行事前許可制，其立法目的尚屬正當。上開規定固限制人民使用無線電波頻率之通訊傳播自由，惟為保障合法使用者之權益，防範發生妨害性干擾，並維護無線電波使用秩序及無線電通信安全。兩相權衡，該條項規定之限制手段自有必要，且有助於上開目的之達成，與比例原則尚無牴觸，並無違憲法第十一條保障人民言論自由之意旨。		Q 「維護電波使用秩序」屬於憲 §23「維持社會秩序」？ Q 「使用執照」與針對具體言論內容所為之「事前審查」仍有不同？ Q 何謂「兩相權衡，該限制自有必要」？指「狹義比例原則」之適用結果？
	為貫徹電信法第 48 條第 1 項前段採行事前許可制，對未經核准而擅自使用無線電波頻率者，依同法第 58 條第 2 項規定處拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金，係立法者衡酌未經核准擅自使用無線電頻率之行爲，違反證照制度，為維護無線電波使用秩序，俾徹底有效取締非法使用電波行爲，認為採取行政罰之手段，不足以達成立法目的，乃規定以刑罰為管制手段，與憲法第二十三條之比例原則尚無牴觸。		
	至電信法第 60 條規定，對於犯同法第 58 條第 2 項之罪者，其使用之電信器材，不問屬於犯人與否沒收之，旨在防範取締之後，再以相同工具易地反覆非法使用，具有預防再犯之作用，且無線電臺發射電波頻率所使用之無線電發射機等電信管制射頻器材，係		

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
678 (續)	屬管制物品，不得任意持有、使用。是上開第 60 條有關違反第 58 條第 2 項之沒收規定，尚未逾越必要之程度，與憲法第二十三條之比例原則、第十五條人民財產權之保障，均無違背。		Q 如其非屬「管制物品」，則當如何？
689 (100.07.29)	社會秩序維護法第八十九條第二款規定，旨在保護個人之行動自由、免於身心傷害之身體權、及於公共場域中得合理期待不受侵擾之自由與個人資料自主權，而處罰無正當理由，且經勸阻後仍繼續跟追之行爲，與法律明確性原則尚無牴觸。新聞採訪者於有事實足認特定事件屬大眾所關切並具一定公益性之事務，而具有新聞價值，如須以跟追方式進行採訪，其跟追倘依社會通念認非不能容忍者，即具正當理由，而不在首開規定處罰之列。於此範圍內，首開規定縱有限制新聞採訪行爲，其限制並未過當而符合比例原則，與憲法第十一條保障新聞採訪自由及第十五條保障人民工作權之意旨尚無牴觸。	§§ 11, 15, 23 [釋 364]	[新聞（採訪）自由 v. 個人隱私]
	〈解釋理由書〉[10] 考徵系爭規定之制定，原非針對新聞採訪行爲所爲之限制，其對新聞採訪行爲所造成之限制，如係追求重要公益，且所採手段與目的之達成間具有實質關聯，即與比例原則無違。新聞採訪者縱爲採訪新聞而爲跟追，如其跟追		Q 本件採取哪種審查基準？

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
689 (續)	已達緊迫程度，而可能危及被跟追人身心安全之身體權或行動自由時，即非足以合理化之正當理由，系爭規定授權警察及時介入、制止，要不能謂與憲法第十一條保障新聞採訪自由之意旨有違。新聞採訪者之跟追行為，如侵擾個人於公共場域中得合理期待其私密領域不受他人干擾之自由或個人資料自主，其行為是否受系爭規定所限制，則須衡量採訪內容是否具一定公益性與私人活動領域受干擾之程度，而為合理判斷，如依社會通念所認非屬不能容忍者，其跟追行為即非在系爭規定處罰之列。是新聞採訪者於有事實足認特定事件之報導具一定之公益性，而屬大眾所關切並具有新聞價值者（例如犯罪或重大不當行為之揭發、公共衛生或設施安全之維護、政府施政之妥當性、公職人員之執行職務與適任性、政治人物言行之可信任性、公眾人物影響社會風氣之言行等），如須以跟追方式進行採訪，且其跟追行為依社會通念所認非屬不能容忍，該跟追行為即具正當理由而不在系爭規定處罰之列。		
718 (103.03.21)	〈解釋理由書〉[3] 就事起倉卒非即刻舉行無法達到目的之緊急性集會、遊行，實難期待俟取得許可後舉行；另就群	§§ 11, 15, 23 [釋 445]	[緊急性、偶發性集遊 不適用事前許可制]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
718 (續)	眾因特殊原因未經召集自發聚集，事實上無所謂發起人或負責人之偶發性集會、遊行，自無法事先申請許可或報備。雖集會遊行法第九條第一項但書規定：「但因不可預見之重大緊急事故，且非即刻舉行，無法達到目的者，不受六日前申請之限制。」同法第十二條第二項又規定：「依第九條第一項但書之規定提出申請者，主管機關應於收受申請書之時起二十四小時內，以書面通知負責人。」針對緊急性集會、遊行，固已放寬申請許可期間，但仍須事先申請並等待主管機關至長二十四小時之決定許可與否期間；另就偶發性集會、遊行，亦仍須事先申請許可，均係以法律課予人民事實上難以遵守之義務，致人民不克申請而舉行集會、遊行時，立即附隨得由主管機關強制制止、命令解散之法律效果（集會遊行法第二十五條第一款規定參照）……已屬對人民集會自由之不必要限制，與憲法第二十三條規定之比例原則有所抵觸，不符憲法第十四條保障集會自由之意旨。		
	〈湯德宗大法官協同意見書〉 「集會自由」即「和平集會之自由」；暴力集會、遊行不在憲法第十四條保障之範圍。		[和平集會遊行]

25 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
718 (續)	(準則) 許可制於因事起倉卒非即刻舉行無法達到目的之「緊急性集會、遊行」與群眾因特殊原因未經召集自 發聚集，事實上無所謂發起人或負責人之「偶發性集會、遊行」固均無適用，惟緊急性集遊仍得要求即時報備，偶發性集遊則無需報備（蓋無從報備也）。 釋字第四四五號解釋之表述方式（「有關時間、地點及方式等未涉及集會、遊行之目的或內容之事項…屬立法自由形成之範圍，於表現自由之訴求不致有所侵害，與憲法保障集會自由之意旨尚無牴觸」），易使人誤會關於集會、遊行之「時間、地點及方式」之限制，概屬立法自由形成之 範圍，司法機關應推定其為合憲。實則，美國聯邦最高法院對於集會、遊行「時間、地點及方式」之限制多採「中度審查基準」，亦即，該限制須為追求重要公共利益之目的，且所採取之（限制）手段與所欲達成之（重要公益）目的間應具有實質關聯，始能通過審查，而認定為合憲。		
734 (104.12.18)	廢棄物清理法第二十七條第十一款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：……十一、其他經主管機關公告之污染環境行為。」與憲法第二十三條之法律授權明確性原則尚無違背。	§§ 11, 15, 23 [釋 364]	

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
734 (續)	臺南市政府中華民國九十一年十二月九日南市環廢字第0九一0四0二三四三一號公告（「公告事項：一、本市清除地區內，未經主管機關核准，於道路、牆壁、樑柱、電桿、樹木、橋樑、水溝、池塘或其他土地定著物張掛、懸繫、黏貼、噴漆、粉刷、樹立、釘定、夾插、置放或其他方法設置廣告物者，為污染環境行為。二、前項所稱之『道路』，指公路、街道、巷弄、安全島、人行道、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方。……」），不問設置廣告物是否有礙環境衛生與國民健康，及是否已達與廢棄物清理法第二十七條前十款所定行為類型污染環境相當之程度，即認該設置行為為污染行為，概予禁止並處罰，已逾越母法授權之範圍，與法律保留原則尚有未符。		
	〈解釋理由書〉 [3]憲法第十一條規定，人民之言論自由應予保障。鑒於言論自由具有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理之政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家應給予最大限度之保障（本院釋字第509號、第六四四號、第六七八號解釋參照）。廣		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
734 (續)	告兼具意見表達之性質，屬於憲法第十一條所保障之言論範疇（本院釋字第四一四號、第六二三號解釋參照），而公共場所於不妨礙其通常使用方式之範圍內，亦非不得為言論表達及意見溝通。系爭公告雖非為限制人民言論自由或其他憲法上所保障之基本權利而設，然於具體個案可能因主管機關對於廣告物之內容及設置之時間、地點、方式之審查，而否准設置，造成限制人民言論自由或其他憲法上所保障之基本權利之結果。主管機關於依本解釋意旨修正系爭公告時，應通盤考量其可能造成言論自由或其他憲法上所保障之基本權利限制之必要性與適當性，併此指明。		
	〈湯德宗大法官部分協同暨部分不同意見書〉 本件解釋文應增補第三段如下： 「系爭公告及臺南市廣告物管理自治條例（94年5月20日制定公布）第四條及第十五條第一款不問是否為維護極重要之公共利益，及是否為直接達成該極重要公益之最小侵害手段，概就廣告物內容進行事前審查，顯已逾越必要程度，違反憲法第二十三條規定之比例原則，侵害憲法第十一條所保障之言論自由，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿六個月時失其效力。」		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
734 (續)	(配合如上解釋文增補，並)應增補理由書第三段如下： 「憲法第十一條規定，人民之言論自由應予保障。鑒於言論自由具有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理之政治及社會活動之功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺之機制，國家之干預應減至最小限度，俾給予最大程度之保障（本院釋字第五〇九號、第六四四號、第六七八號解釋參照）。針對言論內容（觀點）所為之預先審查（censorship, prior restraint），因本質上與言論自由之保障幾難相容，違憲審查機關應推定其為違憲。除國家能證明預先審查之特定措施乃為維護極重要之公益（例如為防止客觀上明顯而立即之危險，或國家安全之極端危險），且為直接達成該極重要公益之最小侵害手段（the least restrictive means）者外，不得為之。又，人民在依法得自由進出之公有開放空間（如公園、廣場、人行道等）發表演論，亦屬憲法言論自由保障之範圍。國家及地方自治團體固得基於公共利益之目的，對於人民在前述公共論壇(public forum)或開放性論壇(open forum)發表演論之時間、地點及方式，為必要之限制（含事前許可		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
734 (續)	），以期兼顧該空間之一般用途(Gemeingebrauch)或通常活動(normal activities)；惟如欲依言論之內容（觀點）而為限制者，則應考量各種言論對於促進實現自我、溝通意見、追求真理、形成公意等價值之貢獻不一，而給予不同範疇之保障及不同準則之限制（本院釋字第四一四號解釋參照）。」		
	（配合如上解釋文之增補，並） 應增補理由書第四段如下： 「系爭公告縱非為限制人民言論自由而設，然依其文義，主管機關既得以「未經核准」為由，處罰設置廣告物之表意行為(expressive conduct)，自有侵害（限制）人民言論自由之虞。而地方主管機關是否核准廣告物之設置，應依相關自治條例之規定辦理。是臺南市廣告物管理自治條例（九十四年五月二十日制定公布）之相關規定，包括第四條：「廣告物除有特別規定外，應經審查核可後始得設置。經核准後非經許可，不得擅自變更內容、規格或形式。但電影廣告內容依電影法經核准者，得逕行更換內容」及第十五條第一款：「廣告物之設置應符合下列規定：一、廣告內容不得有妨害公共秩序、善良風俗或違反法律規定」等（下併稱「自治條例相關規定」，該		

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
734 (續)	條例於一〇一年十二月二十二日廢止，同日制定公布名稱相同之自治條例，其第四條第一項前段及第十二條第一款內容相當）與「系爭公告」在適用上即具有重要關聯性，聲請人雖未聲請解釋，本院亦得將之納入解釋範圍（本院釋字第七〇九號解釋、第六六四號解釋參照）。上開規定就廣告物設置所為之事前審查，不限於廣告物設置之時間、地點與方式，並及於廣告物之內容。其不問是否為維護極重要之公共利益，及是否為直接達成該極重要公益之最小侵害手段，概就廣告物內容進行事前審查，顯已逾越必要程度，違反憲法第二十三條規定之比例原則，侵害憲法第十一條所保障之言論自由，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿六個月時失其效力。」		